DECRETO Nº 114, DE 05 DE AGOSTO DE 2020.

Dispõe sobre o Sistema de Licenciamento Ambiental Municipal e demais Procedimentos de Controle Ambiental – SLAM no Município de São Pedro da Aldeia, e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA ALDEIA, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo inciso VII do art. 72 da Lei Orgânica Municipal, conforme o constante nos autos do Processo Administrativo nº 505/2019; e,

CONSIDERANDO a competência comum do Município com os demais entes em proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas, bem como preservar as florestas, a fauna e a flora, nos termos do artigo 23, incisos VI e VII da Constituição Federal;

CONSIDERANDO as atribuições administrativas do Município no exercício da competência comum relativas à proteção das paisagens naturais notáveis, à proteção do meio ambiente, ao combate à poluição em qualquer de suas formas e à preservação das florestas, da fauna e da flora, previstas na Lei Complementar Federal nº 140/2011;

CONSIDERANDO que a Lei Orgânica do Município de São Pedro da Aldeia, em seu artigo 16, inciso VI, determina a proteção ao meio ambiente e o combate à poluição em qualquer de suas formas;

CONSIDERANDO a obrigatoriedade de controle ambiental de atividades poluidoras e prévio licenciamento ambiental para instalação e operação dessas atividades, conforme disposto na Política Municipal do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos - Lei Municipal nº 1.459/2000;

CONSIDERANDO a necessidade de revisão dos procedimentos e critérios utilizados no licenciamento ambiental municipal de forma a efetivar a utilização do sistema de licenciamento como instrumento de gestão ambiental consideradas as peculiaridades de âmbito local,

DECRETA:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º Este Decreto dispõe sobre o Sistema de Licenciamento Ambiental Municipal e demais Procedimentos de Controle Ambiental – SLAM, regulamentando a legislação pertinente, e dá outras providências.

Parágrafo único - O SLAM regulará os procedimentos de controle ambiental, os quais são abrangidos pelo Licenciamento Ambiental Municipal e pelos demais Procedimentos de Controle previstos neste Decreto.

Art. 2º São instrumentos do SLAM:

I - Licença Ambiental;
II - Autorização Ambiental;
III - Certidão Ambiental;
IV - Termo de Encerramento; e
V - Documento de Averbação.

Art. 3º Os instrumentos do SLAM destinam-se a avaliar apenas os aspectos relativos aos impactos e riscos ambientais do empreendimento ou atividade, bem como a ausência de impedimento legal para a atividade e/ou empreendimento.

CAPÍTULO II
DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL MUNICIPAL

Seção I
Da Aplicabilidade do Licenciamento Ambiental Municipal

Art. 4º O licenciamento ambiental municipal é o procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental municipal licencia a localização, instalação, ampliação e a operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou daquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental, considerando as disposições legais e regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao caso.

§ 1º Estão sujeitos ao licenciamento ambiental municipal os empreendimentos e atividades:

I - que causem ou possam causar impacto ambiental de âmbito local, conforme tipologia definida pelo Conselho Estadual de Meio Ambiente, considerados os critérios de porte, potencial poluidor e natureza da atividade, ressalvada a previsão contida no artigo 5° deste Decreto;
II - localizados em unidades de conservação instituídas pelo Município, exceto em Áreas de Proteção Ambiental (APAs).

§ 2º O órgão ambiental municipal, no âmbito de suas atribuições, também deverá licenciar as atividades previstas na legislação federal e estadual como sujeitas ao licenciamento ambiental.

Art. 5º São inexigíveis de licenciamento ambiental municipal os empreendimentos e atividades cujo impacto ambiental seja classificado como insignificante ou desprezível, com base nos critérios definidos pelo Conselho Estadual de Meio Ambiente.

§ 1º A inexigibilidade de licenciamento ambiental não desobriga a obtenção de outros instrumentos do SLAM, nos casos cabíveis, e do atendimento à legislação vigente.

§ 2º A inexigibilidade de licenciamento ambiental não impede o exercício do poder de polícia pelo órgão ambiental municipal.

§ 3º Os empreendimentos e atividades enquadrados nos critérios estabelecidos no *caput* poderão obter Certidão de Inexigibilidade de Licenciamento Ambiental.

§ 4º O órgão ambiental municipal licenciador, extraordinariamente, poderá instar o empreendedor a requerer licença ambiental nos casos em que considerar o empreendimento ou a atividade potencialmente poluidores, mesmo que o impacto ambiental seja classificado como insignificante ou desprezível, não respondendo o empreendedor, até então, por infração administrativa decorrente da instalação ou operação sem licença, desde que o requerimento seja protocolado no prazo estabelecido.

Seção II
Da Classificação do Impacto Ambiental

Art. 6º Os empreendimentos e atividades são enquadrados em classes, conforme tipologia definida pelo Conselho Estadual de Meio Ambiente, considerados os critérios de porte, potencial poluidor e natureza da atividade.

Parágrafo único - O órgão ambiental municipal somente realizará o licenciamento ambiental que esteja de acordo com a capacidade de seu corpo técnico, encaminhando os empreendimentos e atividades ao órgão ambiental estadual nos casos que ultrapassem sua capacidade técnica.

Art. 7º Fica reservada ao órgão ambiental municipal a prerrogativa de solicitar ao empreendedor detalhamento descritivo do empreendimento ou atividade para, se necessário, arbitrar porte e potencial poluidor específicos, em função das peculiaridades do empreendimento ou atividade em questão.

§ 1º O empreendedor poderá solicitar ao órgão ambiental municipal, mediante requerimento fundamentado, a revisão do enquadramento de porte e/ou potencial poluidor do empreendimento ou atividade objeto do licenciamento.

§ 2º Se ficar caracterizada ou se for detectada a fragmentação do projeto para ocultar ou camuflar o seu porte e/ou potencial poluidor, o empreendedor estará sujeito à revisão e/ou indeferimento do licenciamento, devendo ocorrer a adequação do projeto para que seja feito o correto enquadramento.

Seção III
Das Licenças Ambientais

Art. 8º Licença Ambiental é o ato administrativo mediante o qual o órgão ambiental municipal estabelece as condições, restrições e medidas de controle ambiental que devem ser atendidas para a localização, instalação, ampliação e operação de empreendimentos ou atividades considerados efetiva ou potencialmente poluidores ou aqueles que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental.

Art. 9º Ao empreendimento ou à atividade sujeitos ao licenciamento ambiental municipal podem ser concedidas as seguintes Licenças Ambientais:

I - Licença Prévia – LP;
II - Licença de Instalação – LI;
III - Licença Prévia e de Instalação – LPI;
IV - Licença de Operação – LO;
V - Licença de Instalação e Operação – LIO;
VI - Licença Ambiental Simplificada – LAS;
VII - Licença de Operação e Recuperação – LOR;
VIII - Licença Ambiental de Recuperação – LAR.

Art. 10 A Licença Prévia - LP é concedida na fase preliminar do planejamento do empreendimento ou atividade e aprova sua localização e concepção, atestando a viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a serem atendidos nas fases seguintes de sua implantação.

Parágrafo único - O prazo de validade da LP é, no mínimo, o estabelecido no cronograma de elaboração dos planos, programas e projetos e, no máximo, de 05 (cinco) anos.

Art. 11 A Licença de Instalação – LI é concedida antes de se iniciar a implantação do empreendimento ou atividade e autoriza a sua instalação de acordo com as especificações constantes dos planos, programas e projetos, incluindo as medidas de controle ambiental e demais condicionantes, da qual constituem motivo determinante.

§ 1º Dentro de seu prazo de validade, a LI poderá autorizar a pré-operação, pelo prazo máximo de 6 (seis) meses, visando à obtenção de dados e elementos de desempenho necessários para subsidiar a concessão da Licença de Operação.

§ 2º O prazo de vigência da LI é, no mínimo, o estabelecido no cronograma de instalação e, no máximo, de 06 (seis) anos.

Art. 12 A Licença Prévia e de Instalação - LPI é concedida antes de iniciar-se a implantação do empreendimento ou atividade e o órgão ambiental, em uma única fase, atesta a viabilidade ambiental e autoriza a implantação de empreendimentos ou atividades, nos casos em que a análise de viabilidade ambiental não depender da elaboração de EIA-RIMA ou RAS, estabelecendo as condições e medidas de controle ambiental.

§ 1º A LPI pode autorizar a pré-operação, por prazo especificado na licença, visando à obtenção de dados e elementos de desempenho necessários para subsidiar a concessão da Licença de Operação.

§ 2º O prazo de validade da LPI é, no mínimo, o estabelecido no cronograma de instalação e, no máximo, de 06 (seis) anos.

Art. 13 A Licença de Operação - LO autoriza a operação de empreendimento ou atividade, após a verificação do efetivo cumprimento do que consta nas licenças anteriores, com base em constatações de vistoria, relatórios de pré-operação, relatórios de auditoria ambiental, dados de monitoramento ou qualquer meio técnico de verificação do dimensionamento e eficiência do sistema de controle ambiental e das medidas de mitigação implantadas.

§ 1º O prazo de validade da LO é, no mínimo, de 04 (quatro) anos e, no máximo, de 10 (dez) anos.

§ 2º O órgão ambiental municipal poderá estabelecer prazos de validade específicos para empreendimentos ou atividades que, por sua natureza e peculiaridades, estejam sujeitos a encerramento ou modificação em prazos inferiores.

Art. 14 A Licença de Instalação e de Operação - LIO é concedida antes de iniciar-se a implantação do empreendimento ou atividade e autoriza, concomitantemente, a instalação e a operação de empreendimento ou atividade cuja operação seja classificada como de baixo impacto ambiental, estabelecendo as condições e medidas de controle ambiental que devem ser observadas na sua implantação e funcionamento.

§ 1º A LIO também poderá ser concedida para a realização de ampliações ou ajustes em empreendimentos e atividades já implantados e licenciados.

§ 2º O prazo de validade da LIO é, no mínimo, de 04 (quatro) anos e, no máximo, de 10 (dez) anos.

Art. 15 A Licença Ambiental Simplificada - LAS é concedida antes de iniciar-se a implantação do empreendimento ou atividade e, em uma única fase, atesta a viabilidade ambiental, aprova a localização e autoriza a implantação e a operação de empreendimento ou atividade classificado como de baixo impacto ambiental estabelecendo as condições e medidas de controle ambiental que deverão ser atendidas.

§ 1º O prazo de validade da LAS é, no mínimo, de 4 (quatro) anos e, no máximo, de 10 (dez) anos.

§ 2º A LAS não se aplica às atividades e empreendimentos que já tenham iniciado a sua implantação ou operação, mesmo que classificado como de baixo impacto ambiental, casos em que deve ser concedido outro tipo de licença, ou uma Autorização Ambiental, quando aplicável.

Art. 16 A Licença de Operação e Recuperação - LOR autoriza a operação de empreendimento ou atividade concomitante à recuperação ambiental de áreas contaminadas.

§ 1º O prazo de validade da LOR é, no mínimo, o estabelecido pelo cronograma de recuperação ambiental da área e, no máximo, de 06 (seis) anos.

§ 2º A LOR só poderá ser renovada mediante requerimento do titular da licença, desde que comprovada a total impossibilidade de serem atendidas as condicionantes ambientais estabelecidas quando de sua concessão.

Art. 17 A Licença Ambiental de Recuperação - LAR autoriza a recuperação de áreas contaminadas em atividades ou empreendimentos fechados, desativados ou abandonados ou de áreas degradadas, de acordo com os critérios técnicos estabelecidos em leis e regulamentos.

§ 1º O prazo de validade da LAR é, no mínimo, o estabelecido pelo cronograma de recuperação ambiental do local e, no máximo, de 06 (seis) anos.

§ 2º A LAR poderá ser renovada mediante requerimento do seu titular, desde que estejam sendo atendidas as condições de validade da licença e que seja comprovada a total impossibilidade de ser realizada a recuperação prevista no prazo estabelecido.

Seção IV
Dos Estudos Ambientais

Art. 18 Estudos ambientais são todos e quaisquer estudos necessários à caracterização de um empreendimento ou atividade quanto à localização, instalação, operação e ampliação apresentados como subsídio para a análise da licença requerida ou sua renovação.

Art. 19 O Órgão Ambiental Municipal poderá definir por meio de regulamento específico os procedimentos, projetos e estudos necessários ao licenciamento ambiental municipal.

Seção V
Dos Órgãos Intervenientes no Licenciamento Ambiental

Art. 20 O licenciamento ambiental municipal independe de comprovação da dominialidade da área do empreendimento ou atividade a ser licenciado, assim como de licenças, autorizações, certidões ou outorgas de outros órgãos em qualquer nível de governo, ressalvadas as hipóteses previstas no art. 21 deste Decreto.

§ 1º O disposto no *caput* não desobriga o empreendedor de atender à legislação federal, estadual e municipal, bem como de possuir as necessárias autorizações para o exercício da sua atividade.

§ 2º A necessidade de obtenção das demais autorizações, declarações, bem como a necessidade de comprovar a conformidade relativa à questão dominial constarão como restrição da licença ambiental e dos demais instrumentos de controle ambiental.

Art. 21 O órgão ambiental municipal, obrigatoriamente, deverá oportunizar a manifestação de caráter não vinculativo dos seguintes órgãos:

I - Órgãos Gestores do Sistema Nacional das Unidades de Conservação: quando o empreendimento ou atividade de significativo impacto ambiental, de acordo com o EIA/Rima, afetar unidade de conservação específica ou sua zona de amortecimento, nos termos do art. 36, § 3°, da Lei Federal n° 9.985, de 18 de julho de 2000;
II - Fundação Nacional do Índio – FUNAI: quando na área de influência direta do empreendimento ou atividade existir terra indígena homologada, nos termos do art. 6° da Convenção n° 169 da Organização Internacional do Trabalho – OIT sobre Povos Indígenas e Tribais, adotada em Genebra, em 27 de junho de 1989, promulgada pelo Decreto Federal n° 5.051, de 19 de abril de 2004;
III - Fundação Cultural Palmares – FCP: quando na área de influência direta do empreendimento ou atividade existir terra quilombola delimitada por portaria de reconhecimento do Incra;
IV - demais situações exigidas por força de lei.

Parágrafo único - O disposto nesta seção se aplica às autorizações ambientais previstas neste Decreto.

Art. 22 Os órgãos intervenientes referidos no artigo anterior devem apresentar manifestação única e conclusiva no prazo de 60 (sessenta) dias, contado da data de recebimento da solicitação do órgão ambiental municipal.

§ 1° Na hipótese do inciso I do artigo anterior, a manifestação deve restringir-se aos impactos do empreendimento ou atividade na unidade de conservação potencialmente afetada.

§ 2° A ausência ou a intempestividade da manifestação do interveniente não obsta o andamento do licenciamento.

§ 3° No caso de a manifestação do interveniente incluir propostas de condicionantes, elas devem estar acompanhadas de justificativa técnica, apta a evitar, mitigar ou compensar impactos ambientais negativos do empreendimento ou atividade, cabendo ao órgão ambiental municipal rejeitar motivadamente aquelas que sejam desproporcionais, desarrazoadas ou inexequíveis.

Art. 23 O Município poderá celebrar acordo de cooperação técnica com os órgãos intervenientes a fim de racionalizar procedimentos do licenciamento ambiental.

Art. 24 Os demais órgãos e instituições públicas e privadas podem manifestar-se ao órgão responsável pela licença, de maneira não vinculante, respeitados os procedimentos do licenciamento ambiental.

Seção VI
Da Renovação das Licenças Ambientais

Art. 25 A renovação de Licença Ambiental deve ser requerida com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias da expiração de seu prazo de vigência, caso em que ela terá seus efeitos prorrogados até a manifestação definitiva do órgão ambiental, desde que o empreendedor não tenha dado causa a atrasos injustificados no procedimento de renovação.

§ 1º O disposto neste artigo se aplica aos demais instrumentos de controle do SLAM previstos neste Decreto.

§ 2º A inobservância do prazo ensejará a impossibilidade de avaliação pela renovação do instrumento do SLAM, sem prejuízo do recebimento do requerimento para regularização, ressalvada a obrigatoriedade de aplicação de sanções, na forma da lei, pelo período em que o empreendedor eventualmente executar a atividade sem o instrumento cabível.

CAPÍTULO III
DOS DEMAIS PROCEDIMENTOS DE CONTROLE AMBIENTAL

Seção I
Das Autorizações Ambientais

Art. 26 A Autorização Ambiental - AA é o ato administrativo mediante o qual o órgão ambiental autoriza a implantação ou realização de empreendimento ou atividade de curta duração, a execução de obras emergenciais ou a execução de atividades sujeitas à autorização pela legislação, estabelecendo as condições, restrições e medidas de controle, mitigação e compensação ambiental que devem ser atendidas.

§ 1º Aplica-se a AA para:

I - execução de obras emergenciais, necessárias em decorrência de emergência ou calamidade pública, que demandam urgência de atendimento em situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, com prazo máximo de 1 (um) ano, podendo ser renovada, no máximo por igual período;
II - supressão de vegetação nativa, nos casos previstos na legislação;
III - intervenção em Área de Preservação Permanente, nos casos excepcionais previstos na legislação;
IV - implantação de Programas de Recuperação Ambiental que não estejam previstos em licenças ambientais;
V - pesquisa e coleta científica de flora dentro de unidades de conservação municipais, ressalvada a competência do órgão ambiental estadual, nos termos do art. 8º, XVII da Lei Complementar nº 140/2011;
VI - implantação de projetos de reflorestamento não contemplados em licença ambiental;

VII - instalação e operação, em caráter temporário, de equipamentos ou sistemas móveis, de baixo impacto ambiental;
VIII - obras hidráulicas de baixo impacto ambiental;

§ 2º Pode ser aplicada a AA para outros empreendimentos e atividades não relacionados no § 1º deste artigo, desde que se enquadrem nos critérios estabelecidos no caput deste artigo.

§ 3º O prazo de validade da AA é, no mínimo, o estabelecido no cronograma de implantação ou realização do empreendimento ou atividade autorizada e, no máximo, de 02 (dois) anos, excetuando os prazos estabelecidos de forma diferenciada em casos devidamente justificados pelo órgão ambiental.

§ 4º O prazo da Autorização Ambiental pode ser prorrogado ou ser estipulado com prazo indeterminado, com base em justificativa técnica apresentada ao órgão ambiental municipal, salvo quando disposto em contrário neste Decreto.

§ 5º Deverá ser requerida licença ambiental, diante da impossibilidade de execução das obras previstas no inciso I, no prazo de 60 (sessenta) dias antes do término da validade da Autorização Ambiental municipal.

§ 6º Nas atividades e empreendimentos sujeitos a licenciamento ambiental, a competência para expedição de autorização ambiental é do órgão ambiental licenciador, salvo nos casos expressos previstos na legislação.

Seção II
Das Certidões Ambientais Municipais

Art. 27 A Certidão Ambiental - CA é o ato administrativo mediante o qual o órgão ambiental, a pedido ou de ofício, atesta determinadas informações de caráter ambiental, com ou sem prazo de validade.

§ 1º Aplica-se a CA aos seguintes casos:

I - Certidão Ambiental de cumprimento de condicionantes de licenças, autorizações ou certificados ambientais e de Termo de Ajustamento de Conduta;
II - Certidão Ambiental de inexistência ou existência, nos últimos cinco anos, de penalidades referentes a prática de infração ambiental;
III - Certidão Ambiental de inexistência ou existência nos últimos cinco anos, de dívidas financeiras referentes a infrações ambientais praticadas pelo requerente;
IV - Certidão Ambiental de inexigibilidade de licenciamento, conforme previsto neste Decreto;
V - Certidão Ambiental de conformidade à legislação ambiental relativa a Áreas de Preservação Permanente, Reserva Legal e Unidades de Conservação estaduais;
VI - Certidão Ambiental de indeferimento de licença e demais instrumentos de controle ambiental;
VII - Certidão Ambiental para corte de vegetação exótica;

VIII - Certidão Ambiental de Regularização para atestar a regularidade ambiental de atividades e empreendimentos que se instalaram sem a devida licença ou autorização ambiental, a ser emitida após a aplicação de sanção pela infração cometida e o cumprimento integral das obrigações ambientais determinadas por notificação ou fixadas em Termo de Ajustamento de Conduta, se for o caso;
IX - Certidão Ambiental de compatibilidade com a legislação municipal para atividade de extração mineral, ressalvada a competência do órgão ambiental estadual para licenciamento ambiental.

Parágrafo único - A Certidão Ambiental poderá ser concedida em outras situações não relacionadas neste artigo, desde que a informação a ser certificada guarde relação com a finalidade institucional do órgão ambiental e este disponha da informação.

Seção III
Do Termo de Encerramento e do Documento de Averbação

Art. 28 O Termo de Encerramento – TE é o ato administrativo mediante o qual o órgão ambiental atesta a inexistência de passivo ambiental que represente risco ao ambiente ou à saúde da população, quando do encerramento de determinado empreendimento ou atividade, estabelecendo as restrições de uso da área.

Art. 29 O Documento de Averbação - AVB é o ato administrativo mediante o qual o órgão ambiental municipal altera dados constantes de Licença Ambiental ou dos demais instrumentos de controle ambiental.

§ 1º As Licenças Ambientais municipais e demais instrumentos de controle podem ser averbados, mediante análise do órgão ambiental municipal, para registro das seguintes alterações:

I - titularidade;
II - inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) ou no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF);
III - endereço do titular do documento a ser averbado;
IV - técnico responsável;
V - condições de validade, com base em parecer técnico do órgão ambiental municipal;
VI - prazo de validade.

§ 2º As Licenças Ambientais e demais instrumentos do SLAM ainda podem ser averbados quando ocorrer erro material na sua elaboração.

CAPÍTULO IV
DAS MEDIDAS MITIGATÓRIAS E COMPENSATÓRIAS AMBIENTAIS

Art. 30 O órgão ambiental municipal poderá, fundamentadamente, condicionar a expedição dos instrumentos do SLAM ao cumprimento de medida mitigatória ou compensatória ambiental.

§ 1º Para fins deste Decreto, as medidas mitigatórias são aquelas que comportam ações que visam a diminuição dos impactos no meio ambiente.

§ 2º Para fins deste Decreto, as medidas compensatórias são aquelas que visam à compensação ambiental face às intervenções realizadas ou necessárias.

Art. 31 O cumprimento de medida mitigatória ou compensatória ambiental poderá ser exigida pelo órgão ambiental municipal ainda que se trate da hipótese prevista no artigo 5º deste Decreto.

Art. 32 Regulamento expedido pelo órgão ambiental municipal versará sobre reposição florestal, medidas mitigatórias e medidas compensatórias, em especial, nas hipóteses de requerimento de supressão de vegetação nativa.

CAPÍTULO V
DA ATIVIDADE DE PÓS-LICENÇA, FISCALIZAÇÃO E APLICAÇÃO DE SANÇÕES

Art. 33 As atividades e empreendimentos detentores dos instrumentos do SLAM estarão sujeitos à ação de pós-licença, consistente na verificação do cumprimento das condições e restrições estabelecidas no instrumento de controle ambiental, quando couber.

Art. 34 Caso seja detectado o descumprimento de condicionante previsto em instrumento de controle ambiental, será concedido prazo mínimo de 15 (quinze) dias para regularização e, sendo mantida a irregularidade, o órgão ambiental municipal deverá aplicar as sanções cabíveis, obedecidas as diretrizes e procedimentos da legislação específica.

CAPÍTULO VI
DOS PROCEDIMENTOS GERAIS DO SLAM

Art. 35 Os instrumentos de licenciamento ambiental municipal serão emitidos pelo órgão ambiental municipal no exercício de sua competência nos autos de procedimento administrativo municipal próprio e específico, mediante requerimento do interessado.

§ 1º A expedição dos instrumentos do SLAM deverá ser antecedida de decisão escrita contendo expressamente os fundamentos de deferimento ou indeferimento do requerimento.

§ 2º A decisão mencionada no §1º deverá fazer menção às manifestações e pareceres técnico-ambientais e jurídicos existentes nos autos, inclusive, quanto às manifestações dos órgãos intervenientes na forma da Seção V do Capítulo II deste Decreto, se for o caso.

Art. 36 O requerimento de emissão de instrumento do SLAM será instruído de todos os documentos necessários, na forma de regulamento expedido pelo órgão ambiental municipal.

Parágrafo único - O órgão ambiental municipal avaliará os documentos, e, se for o caso, mediante despacho no processo administrativo suscitará pendências ou solicitará novas informações a serem satisfeitas pelo requerente, as quais, não sendo atendidas em 15 (quinze) dias, darão ensejo ao arquivamento do processo.

Art. 37 Caso o órgão ambiental municipal certifique que a emissão de instrumento do SLAM não é de competência do Município, tal fato será informado nos autos do processo administrativo municipal e o feito será encaminhado ao arquivo, devendo o requerente realizar a solicitação perante o órgão ambiental competente.

Art. 38 É de responsabilidade do requerente consultar e acompanhar o processo administrativo municipal.

Parágrafo único - Quando o requerente indicar endereço de correio eletrônico nos autos do processo administrativo municipal, as notificações serão emitidas por este meio.

Art. 39 As informações prestadas pelos empreendedores e pelos responsáveis técnicos nos processos de licenciamento e nos demais procedimentos de controle ambiental gozam de presunção de boa-fé e de legitimidade.

Parágrafo único - Os casos de omissão de informações necessárias ou de prestação de informações falsas implicam responsabilização civil, administrativa e penal previstas na legislação vigente, devendo o órgão ambiental, se for o caso, comunicar a prática de conduta infracional ao respectivo Conselho de Classe no qual o técnico se encontre registrado, sem prejuízo da comunicação ao Ministério Público e aos demais órgãos de controle para adoção das medidas cabíveis.

Art. 40 Serão publicados no Boletim Informativo Oficial do Município os requerimentos de licença ambiental e dos demais procedimentos de controle ambiental, sua renovação e sua respectiva concessão.

Parágrafo único - A publicação mencionada no *caput* será realizada por meio de extrato contendo de forma resumida o número do processo administrativo, o nome do requerente, o objeto da autorização, o tipo de instrumento de licenciamento lavrado e a base legal.

CAPÍTULO VII
DOS CUSTOS DE ANÁLISE

Art. 41 O órgão ambiental licenciador pode cobrar do empreendedor o ressarcimento dos custos dos procedimentos de emissão, renovação ou averbação dos instrumentos do SLAM de acordo com os critérios estabelecidos em regulamento específico.

Parágrafo único - Os valores arrecadados a título de custo de análise serão revertidos ao Fundo Municipal de Meio Ambiente.

Art. 42 Estão isentos do pagamento dos custos de análise de requerimentos de instrumentos de controle ambiental:

I - obras ou atividades executadas diretamente pelo Município de São Pedro da Aldeia, desde que executadas por pessoa jurídica de direito público ou empresa pública e sociedade de economia mista na condição de prestadoras de serviço público;
II - obras ou atividades executadas diretamente pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro ou pela União Federal, especificamente nas áreas de saneamento básico (abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto e coleta e destinação de resíduos sólidos urbanos) e de habitação popular.

Parágrafo único - Nas hipóteses mencionadas nos incisos I e II, quando as obras ou atividades forem transferidas ou delegadas a pessoas jurídicas de direito privado não integrantes da Administração Pública, os custos da análise dos requerimentos serão pagos por essas pessoas jurídicas.

CAPÍTULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 43 Os prazos previstos neste Decreto são contados em dias corridos, excluindo-se o dia de início e incluindo-se o do vencimento.

Art. 44 Os empreendimentos e atividades sujeitos a licenciamento ambiental municipal são os estabelecidos na Resolução CONEMA nº 42, de 17/08/2012 e nas Resoluções INEA nº 31 e nº 32, de 15 de abril de 2011, alteradas pelas Resoluções INEA nº 52 e nº 53, de 19 e 27 de março de 2012, e ainda as resoluções que vierem a ser editadas em substituição.

Art. 45 Sem prejuízo das competências legais do Chefe do Executivo Municipal, regulamentos específicos poderão ser editados pelo órgão ambiental municipal a fim de disciplinar e complementar aspectos do SLAM, observadas as diretrizes fixadas na legislação pertinente e, especialmente, neste Decreto.

§ 1º Será obrigatória a expedição dos seguintes regulamentos:

I - regulamento que disciplina as licenças ambientais e seus respectivos documentos exigíveis;
II - regulamento que disciplina os demais instrumentos de controle ambiental e seus respectivos documentos exigíveis;
III - regulamento sobre os valores e o pagamento dos custos de análise dos instrumentos do SLAM;
IV - regulamento sobre medidas mitigatórias e compensatórias.

§ 2º Nos procedimentos de licenciamento ambiental e demais instrumentos de controle deverão ser observadas as normas técnicas expedidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas.

§ 3º Na inexistência de regulamento específico, o órgão ambiental municipal deverá pautar-se de acordo com as diretrizes fixadas pelo órgão ambiental estadual e pelo órgão ambiental federal.

Art. 46 Os procedimentos relativos a licenças atualmente em curso poderão ser convertidos nos novos instrumentos previstos neste Decreto.

Art. 47 As Licenças Municipais de Movimentação em Trânsito - LMMT, ora extinta, expedidas pelo órgão ambiental municipal permanecerão vigentes até o seu termo final.

Art. 48 Este **Decreto** começa a vigorar 45 (quarenta e cinco) dias após sua publicação no Boletim Informativo Oficial do Município, revogadas as disposições em contrário, em especial o Decreto Municipal nº 032, de 04 de junho de 2001.

Prefeitura Municipal de São Pedro da Aldeia,
05 de agosto de 2020.

CLÁUDIO CHUMBINHO
= Prefeito =